"청렴과 친절로 주민을 섬기겠습니다"

서 초 구

수신 방배5구역 주택재건축정비사업조합[서울시 서초구 도구로 77, 2층]
(경유)
제목 방배5주택재건축정비사업 공공보행통로 지역권 설정협약 안내

귀 조합과 체결한 공공보행통로 지역권 설정협약과 관련하여 최근 제기되고 있는 민원 사항에 대한 이해를 돕고자, 지역권 설정 개요와 주요 협약 조항의 취지를 안내드립니다.

1. 지역권 설정 개요

본 협약은 도시 및 주거환경정비법 제17조 제1항, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제52조 제1항, 정비계획 및 지구단위계획[서울특별시 고시 제2024-141호(2024. 3. 21.), 서초구 고시 제2024-93호(2024. 5. 16.)]에서 정한 공공보행통로의 상시 개방과 지역권 설정을 이행하고, 해당 통로의 관리 및 인수인계에 관한 사항을 구체화하기 위한 것입니다.

서울특별시 고시(제2024-141호) 「방배5 주택재건축사업 정비구역 및 정비계획(변경), 지구단위계획(구역) 결정 및 지형도면 고시」의 '대지 안의 공지에 관한 사항'
- 공공보행통로 1개소 설치
- 공공이 자유롭게 이용할 수 있도록 지역권 설정(지역권자: 서초구, 서초구와 조합 간 합의서 체결 예정)
- 일반인에게 상시 개방하고, 통행에 지장을 주는 일체의 지장물을 설치할 수 없음

2. 주요 민원 사항에 대한 설명

가. 지역권의 존속기간(본 협약 제2조 제3항)을 "별도의 사정이 없는 한 영구"로 정한 것은 고시가 기간을 정하지 않고 상시 개방을 요구하고 있어 이를 반영한 것이며, 건축물의 멸실이나 정비계획·지구단위계획의 변경 등은 '별도의 사정'에 해당합니다.

나. 본 협약 제3조 제2항의 "무상 24시간 개방"은 고시의 '일반인에게 상시 개방'과 '공공이 자유롭게 이용'을 구체적으로 표현한 것입니다. 상시 개방은 시간 제한이 없는 개방이고, 자유로운 이용은 이용료 없는 이용을 뜻하므로, 고시가 정한 것 이상의 의무를 더한 것이 아닙니다.

다. 본 협약 제3조 제3항(지역권 설정등기 비용)과 관련하여, 고시에 따라 지역권을 설정할 의무를 부담하는 자가 그 이행에 드는 비용을 부담하는 것은 의무 이행의 당연한 전제입니다(민법 제473조).

접수 No. 2026. 11. 방배5구역주택재건축정비사업조합

라. 본 협약 제4조 제2항(관리 책임 및 비용 부담)과 관련하여, 공공보행통로 소유자가 소유자로서 부담하는 통상의 유지·관리·보수 의무를 확인한 것입니다. 지역권 설정과 일반인 통행으로 인하여 관리의 주체나 범위가 달라지지 않으며, 파손 원인자에 대한 비용청구나 손해배상청구를 제한하지도 않습니다.

마. 본 협약 제5조 제3항(청산 전 인수인계)과 관련하여, 공공보행통로의 관리는 정비계획·지구단위계획과 분양계약에 따라 입주자대표회의에 인계하기로 되어 있습니다. 인계가 완료되면 조합의 의무는 끝나므로 본 조항 때문에 청산이 늦어지지 않습니다. 인계 이후에는 소유자가 종전과 같이 유지·관리한다는 점을 밝힌 것에 불과합니다.

바. 본 협약 제6조(제소 전 화해)와 관련하여, 지역권 설정등기의 이행을 확보하기 위한 절차로서, 본 협약에 따라 지역권 설정등기가 마쳐지면 그 목적은 달성되며, 조합원에게 새로운 금전적 부담을 지우는 것이 아닙니다.

사. 본 협약 제7조(해지·변경 제한)와 관련하여, 양 당사자의 서면 합의 없는 해지·변경을 제한한 것은 협약의 효력을 안정적으로 유지하기 위한 것이며, 조합원에게 부담을 지우는 사항이 아닙니다.

3. 따라서, 구는 본 협약이 「도시 및 주거환경정비법」 제45조 제1항 제4호의 "예산으로 정한 사항 외에 조합원에게 부담이 되는 계약"에 해당한다고 보기 어렵다고 판단합니다.

4. 아울러, 조합장은 지역권 설정의 본래 목적과 취지를 이해할 수 있도록 조합원에게 본 문서를 공유하여 주시기 바라며, 추가 문의사항이 있는 경우 서초구청 공동주택관리과(아파트지원팀장 이윤경☎02-2155-7326)로 연락주시면 안내해 드리겠습니다. 끝.

서 초 구 청 장

주무관	박형은	아파트지원팀장	이윤경	공동주택관리과장	전결 11/10 김일남
협조자	재건축지원팀장	이세훈			

시행 공동주택관리과-37211 (2026. 11. 10.) 접수 ( )

우 06749 서울특별시 서초구 강남대로 221, 양재역환승주차빌딩 506호 (양재동) / https://www.seocho.go.kr

전화 02-2155-7337 /전송 02-2155-7319 / heunp0104@seocho.go.kr / 비공개(5)